

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7356/2549

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายวีระพงษ์ ถาวรศรี กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 160 ทวิ

ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แม้จะเป็นอำนาจของศาลที่จะมีคำสั่งได้ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 160 ทวิ โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องมีคำขอก็ตาม แต่ถ้าไม่ปรากฏว่าจำเลยมีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (8), 134, 160 วรรคสาม, 160 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 46, 83, 86 ริมของกลาง และให้จำเลยทั้งสี่ทำประกันและทัณฑ์บนด้วย

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (8), 134 วรรคหนึ่ง, 160 วรรคสาม, 160 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (8), 134 วรรคสอง, 160 วรรคสาม,

160 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามมาตรา 134 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 160 ทวิ ลงโทษจำเลยที่ 4 ตามมาตรา 134 วรรคสอง ประกอบมาตรา 160 ทวิ อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฐานร่วมกันแข่งรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 4 ฐานสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของจำเลยทั้งสี่เป็นเวลา 1 เดือน โทษจำคุกให้รอลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยทั้งสี่ไว้โดยให้จำเลยทั้งสี่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจำนวน 4 ครั้ง ภายในกำหนดเวลา 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสี่และเด็กชายจิระศักดิ์ วงษ์จีน พร้อมยึดได้รถจักรยานยนต์ 4 คัน เป็นของกลาง โดยกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดคดีนี้คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่... เห็นว่า เหตุที่ร้อยตำรวจโทจตุรงค์กับพวกไปยังที่เกิดเหตุเนื่องจากได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์กัน และได้สั่งให้เจ้าพนักงาน

ตำรวจตั้งจุดสกัดจับ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นจําเลยทั้งสี่ จึงชี้ให้จําสิบตำรวจคาร์ณดู และพูดว่า สงสัยกลุ่มวัยรุ่นจะแข่งรถจักรยานยนต์กัน จึงบอกให้จําสิบตำรวจคาร์ณ ช่วยจดจําตำหนิรูปพรรณของคนขับรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 คัน ไว้ ลักษณะรถ จักรยานยนต์มีการตกแต่งท่อไอเสียเพื่อให้มีเสียงดัง เมื่อร้อยตำรวจโทจตุรงค์ได้ขับ รถยนต์ไล่ติดตามจําเลยทั้งสี่ไปและดูเข็มวัดความเร็วของรถยนต์ ปรากฏว่ารถยนต์ ใช้ความเร็วประมาณ 100 ถึง 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ก่อนจับกุม เจ้าพนักงาน ตำรวจได้ตั้งจุดสกัดจับ จึงเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ 3 คัน เลี้ยวเข้าไปในปั้มน้ำมัน ตรดาว ส่วนรถจักรยานยนต์คันที่ไม่ได้เลี้ยวเข้าไปในปั้มน้ำมันก็ถูกสกัดจับได้ก่อน หากจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ไปตามปกติก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้อ้อย ตำรวจโทจตุรงค์สงสัยและคงไม่จับกุมจําเลยทั้งสี่ เมื่อจับกุมจําเลยทั้งสี่และเด็กชายจิ ระศักดิ์ได้แล้ว จากการสอบถามในเบื้องต้น จําเลยทั้งสี่และเด็กชายจิระศักดิ์รับว่าได้ ขับรถจักรยานยนต์แข่งกันจริง ร้อยตำรวจโทจตุรงค์กับพวกจึงได้จัดทำบันทึกจับกุม โดยแจ้งข้อหาแก่จําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และเด็กชายจิระศักดิ์ว่าร่วมกันแข่งรถในทาง โดยไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งข้อหาแก่จําเลยที่ 4 ว่าสนับสนุนการแข่งรถในทางโดย ไม่ได้รับอนุญาต แต่เมื่อทำบันทึกจับกุมเสร็จ จําเลยทั้งสี่และเด็กชายจิระศักดิ์กลับ ให้การปฏิเสธและไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกจับกุมจากพฤติการณ์ที่ร้อยตำรวจโท จตุรงค์กับพวกขับรถยนต์ไล่ติดตามจําเลยทั้งสี่หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลุ่มวัยรุ่น ขับรถจักรยานยนต์แข่งกันจนสามารถจับกุมจําเลยทั้งสี่ได้ อีกทั้งได้จัดทำบันทึก จับกุมโดยบันทึกคำให้การของจําเลยทั้งสี่ตามความจริงนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าร้อย ตำรวจโทจตุรงค์กับพวกได้กระทำการไปตามหน้าที่และมีได้กลิ่นแก๊สจําเลยทั้งสี่ เมื่อพิจารณาภาพถ่ายรถจักรยานยนต์ของกลางที่จําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขับทั้ง 3 คัน แล้วปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง 3 คัน ดังกล่าวได้รับการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติม ผิดไปจากสภาพปกติของรถจักรยานยนต์ทั่ว ๆ ไป โดยรถจักรยานยนต์คันหมายเลข ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 4 ฮ-0534 ที่จําเลยที่ 1 ขับ และรถจักรยานยนต์คัน

หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 8 ร-2467 ที่จำเลยที่ 2 ชั้นนั้นมีการตกแต่งที่
ครอบทางด้านหน้ารถจักรยานยนต์และมีเรือนไมล์วัดความเร็วติดตั้งเพิ่มเติมทาง
ด้านหน้าของรถกับที่จับคันบังคับเลี้ยวก็มีลักษณะผิดปกติไม่เหมือนรถจักรยานยนต์
ทั่ว ๆ ไป ส่วนรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 7 พ-0424 ที่
จำเลยที่ 3 ชั้นนั้นได้ถอดตัวถังน้ำมันของรถจักรยานยนต์ออก มีเพียงขวดใส่น้ำมัน
เท่าที่เติมน้ำมันให้รถวิ่งไปได้เท่านั้น และที่จับคันบังคับเลี้ยวก็มีการตกแต่งเพิ่มเติม
ผิดไปจากรถจักรยานยนต์ตามสภาพปกติ การตกแต่งรถจักรยานยนต์ทั้งสามคัน มี
ลักษณะตกแต่งเพื่อให้รถจักรยานยนต์ผิดไปจากสภาพปกติธรรมดา น่าจะเป็นการ
ตกแต่งเพื่อให้รถจักรยานยนต์มีความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อจะใช้ขับแข่งกัน ขณะเกิดเหตุ
เป็นเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มียุทธยานต์ขับอยู่บนท้องถนนน้อย
ย่อมเป็นเวลาจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จะนำรถจักรยานยนต์มาขับแข่งประลอง
ความเร็วกันได้ง่าย นอกจากนี้โจทก์ยังอ้างส่งคำให้การในชั้นสอบสวนของนายวสันต์
เมธยานนท์ เป็นพยานในชั้นพิจารณา ซึ่งนายวสันต์ได้ให้การว่า ขณะเดินอยู่บริเวณที่
เกิดเหตุได้ยินเสียงไซเรนของรถเจ้าพนักงานตำรวจจึงหันไปดู พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขับ
รถจักรยานยนต์แข่งกันมา 4 คัน ด้วยความเร็วสูง โดยมีเจ้าพนักงานตำรวจขับ
ยุทธยานต์กระบะไล่ติดตามจับกุม และเห็นเจ้าพนักงานตำรวจอีกชุดหนึ่งตั้งด่านสกัดจับ
อยู่บริเวณหน้าปั้มน้ำมันตราดาว พยานจึงหยุดดู เมื่อกลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถจักรยานยนต์
ทั้ง 4 คัน เห็นเจ้าพนักงานตำรวจตั้งด่านสกัดจับจึงขับหลบเข้าไปในปั้มน้ำมัน แล้ว
ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจติดตามเข้าไปจับกุมวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวในทันที พยานจึง
เดินเข้าไปดู ดังนั้นแม้โจทก์จะไม่สามารถนำนายวสันต์มาเบิกความในชั้นพิจารณาได้
แต่นายวสันต์ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องอันใดกับจำเลยทั้งสี่ได้ให้การในชั้นสอบสวนสอดคล้อง
กับคำเบิกความของร้อยตำรวจโทจตุรงค์และจำสิบตำรวจคำณพยานโจทก์ ประกอบ
กับเด็กชายจิระศักดิ์ซึ่งถูกจับกุมพร้อมกับจำเลยทั้งสี่ แต่ได้แยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่ง
ต่างหากเนื่องจากเป็นเยาวชนก็ได้ให้การรับสารภาพในคดีดังกล่าวตามที่โจทก์ฟ้องใน

ข้อหาร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวจึงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามฟ้อง ที่จำเลยทั้งสี่นำสืบอ้างว่าขับรถจักรยานยนต์ไปตามปกติและแวะเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันตราดาวนั้นยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ แม้จะเป็นอำนาจของศาลที่จะมีคำสั่งได้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 160 ทวิ โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องมีคำขอก็ตาม แต่คดีนี้ตามทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้"

พิพากษาลับว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และฐานร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (8), 134 วรรคหนึ่ง, 160 วรรคสาม, 160 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งแต่ละบทมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 เดือน และปรับ 5,000 บาท จำเลยที่ 4 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (8), 134 วรรคสอง, 160 วรรคสาม, 160 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 เป็นการกระทำความผิด

ต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งแต่ละบทมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน
การกระทำความผิดฐานร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงบทเดียวตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 เดือน และปรับ 3,333.33 บาท โทษจำ
คุกของจำเลยทั้งสี่ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี และให้คุ้มครองประพฤติด
จำเลยทั้งสี่ไว้โดยให้จำเลยทั้งสี่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ หากจำเลยทั้งสี่
ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 วรรค
จักรยานยนต์ของกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(นุรักษ์ มาประณีต-ประทีป ปิติสันต์-ประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ